Derecho Procesal

Derecho Procesal

Es una disciplina que estudia:

- **el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos suscitados entre dos personas (partes)**

- **cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídica**

- **también forma parte de esta disciplina el estudio de numerosas actividades vinculadas con la organización y funcionamiento interno de los órganos judiciales, cuyo objeto consiste en facilitar el desarrollo de las actividades precedentemente mencionadas (funciones administrativas y reglamentario)**

caracteres

- **normas secundarias**: carecen de fin en si mismas y son un medio para lograr la realización de intereses de normas sustanciales (de fondo)
- **rama autónoma** de la ciencia jurídica: principios propios, ajenos al derecho material
- ámbito del **derecho público**

Jurisdicción

- **Es la aptitud genérica de administrar justicia con poderes de:**

- **Documentación**
- **Decisión**
- **Coerción**

Competencia

- **La capacidad o aptitud que la ley le reconoce a un juez o tribunal para ejercer su función con respecto a una determinada categoría de asuntos o en una etapa del proceso,**
- **Improrrogable e indelegable**

Etapas del proceso

- Mediación/conciliación en Relaciones Consumo
- Demanda: domicilio procesal, patrocinio
- Contestación: domicilio, patrocinio
- Preliminar
- Etapa probatoria
- Sentencia
- Apelación
- Cámara de Apelaciones
- Ejecución de sentencia

LA PRUEBA

La apertura a prueba solo corresponde
cuando existen hechos
controvertidos, es decir, afirmados por una de las partes
y negados por la otra
DEBEN SER RELEVANTES

No podrán producirse pruebas
sino por los
hechos articulados por las partes

La parte que afirme la existencia de un hecho
controvertido o de un precepto jurídico
debe probar

No se admiten
las improcedentes
las superfluas
las dilatorias

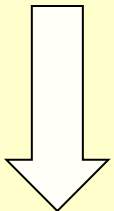
TIPOS DE PRUEBAS

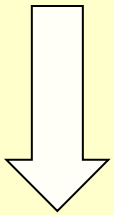
- PRUEBA DOCUMENTAL
- PRUEBA DE INFORMES
- PRUEBA DE CONFESION
- PRUEBA DE TESTIGOS
- PRUEBA DE PERITOS
- PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Prueba de Peritos

- Conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad especializada

- Titulo habilitante (actividad reglamentada)
- Conocimientos en la materia





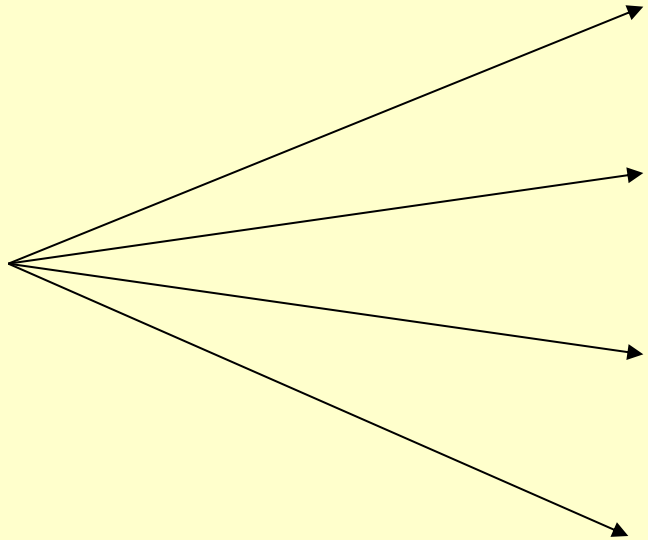
- Numero: único oficial, salvo excepciones
- Ofrecimiento de prueba de las partes: puntos de pericia y especialización del perito
- Determinación de los puntos de pericia
- Inscripción previa
- Sorteo y notificación
- Aceptación del cargo, domicilio procesal, anticipos para gastos
- Recusación
- Practica de la pericia:
- partes y consultores técnicos presencian y observan las operaciones técnicas del perito

- Presentación del dictamen:
- Con copias para las partes y para el expediente, pormenorizada operaciones técnicas practicadas, principios científicos en que se funde y trascripción de opinión de autores, confección de planos, fotografías, diagramas, etc.

- Traslado, explicaciones, y nueva pericia: explicaciones en audiencia o por escrito e interrogación acerca de lo que el juez considere, así como la confección de planos, exámenes científicos, incluso que practique nueva pericia, perfeccione o amplié

EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN

- JUEZ



- Competencia del perito
- Los principios científicos o técnicos
- Concordancia con regla de sana critica
- Observaciones de consultores técnicos y letrados

LA PERICIA NO ES VINCULANTE

asesora y le brinda cultura especializada distintos
a la formación del juez,
pero sus peritajes no obligan al juzgador

puede y debe apartarse del asesoramiento cuando
adolezca de deficiencias significativas por errores en la apreciación
de circunstancias de hecho o por fallas lógicas
en el desarrollo de los razonamientos empleados, que
conduzcan a descartar la idoneidad probatoria
del dictamen

HONORARIOS DEL PERITO

- regulan los honorarios de los de peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales que intervengan, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos

- Los peritos podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran regulados

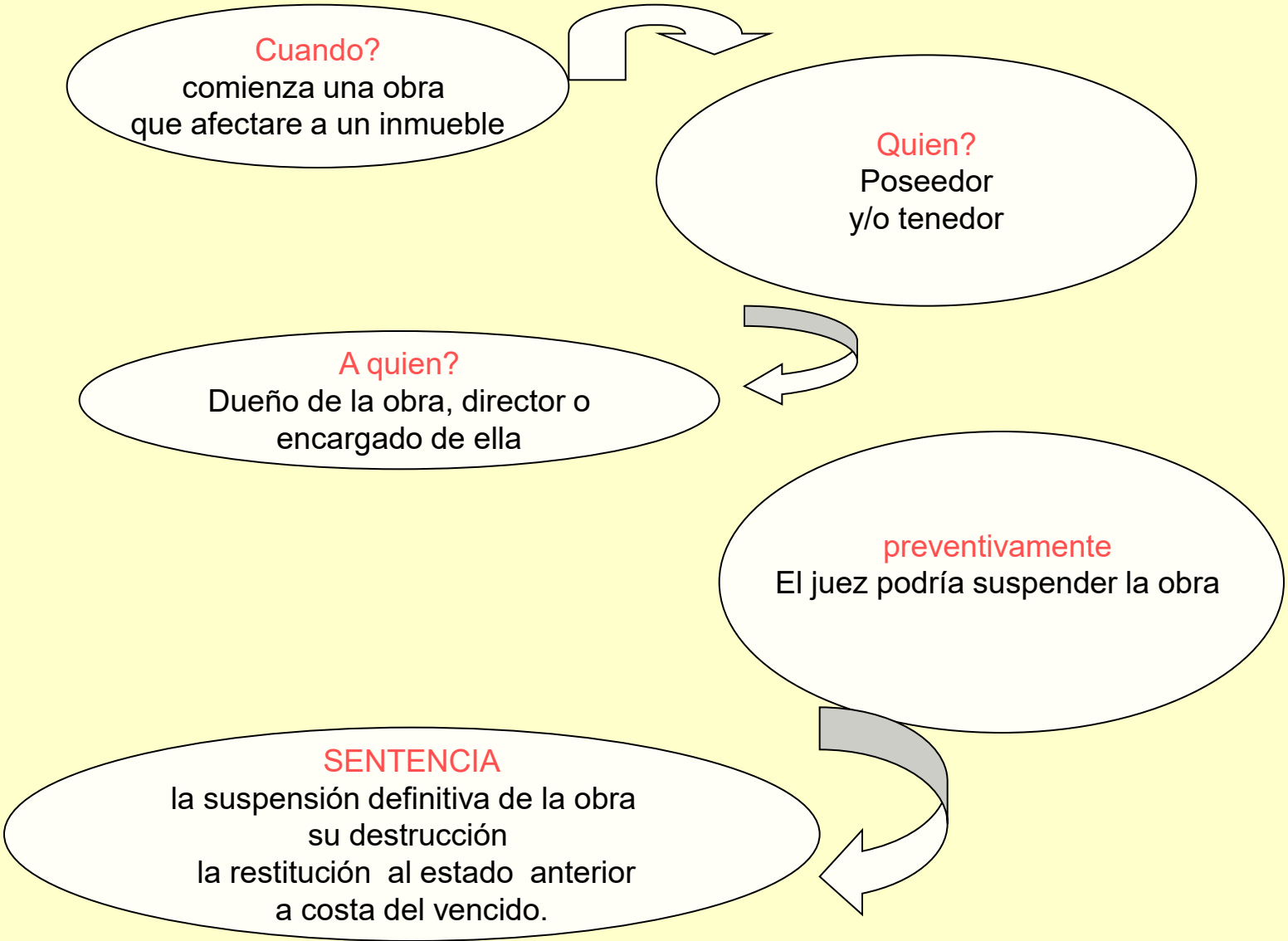
Juicio de árbitros

- Objeto: todas las cuestiones que puedan ser objeto de transacción
- Capacidad: los que puedan transigir
- Forma de compromiso: escritura publica, contrato o acta de juez
- Contenido y Cláusulas facultativas
- Procedimiento: si no se fijo, el ordinario
- Contenido del laudo
- Medidas de ejecución
- Recursos admisibles salvo renuncia
- Interposición de recurso ante el mismo tribunal
- Resolución del recurso la Cámara de Apelación salvo que se hubiera acordado que serian otros árbitros

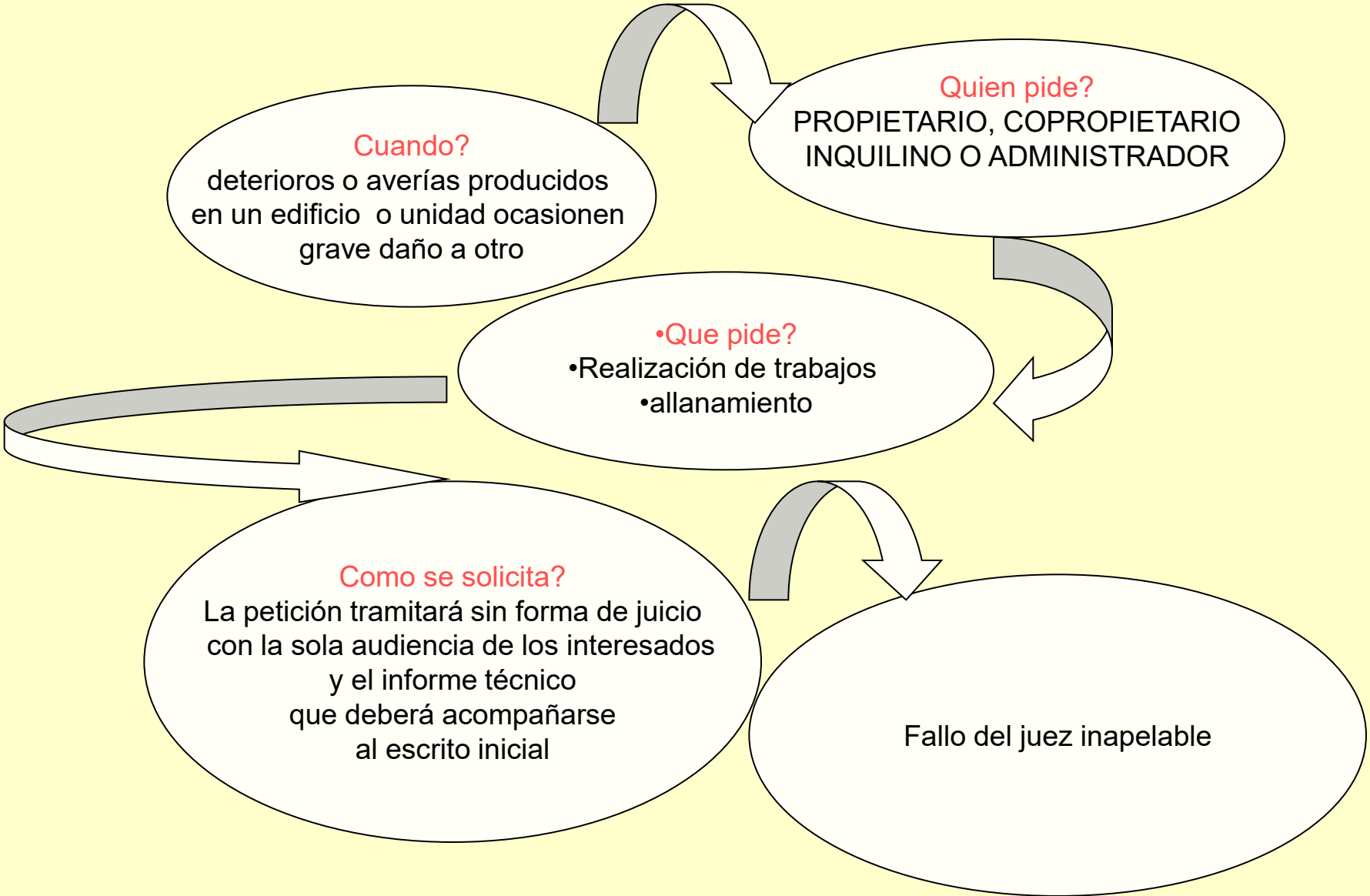
Juicio de amigables componedores

- Objeto: ídem. árbitros, si no se estipulo será de amigables componedores
- Capacidad: ídem.
- Forma de compromiso: ídem.
- Contenido y cláusulas facultativas: ídem.
- Procedimientos: sin sujeción de normas
- Contenido del laudo: ídem
- Medidas de ejecución: ídem.
- No es recurrible pero si procede la nulidad

Obra nueva


Cuando?
comienza una obra
que afectare a un inmueble
Quien?
Poseedor
y/o tenedor
A quien?
Dueño de la obra, director o
encargado de ella
preventivamente
El juez podría suspender la obra
SENTENCIA
la suspensión definitiva de la obra
su destrucción
la restitución al estado anterior
a costa del vencido.

Oposición a ejecución de reparaciones urgentes



Daño temido

Temor que derive un daño grave e inminente

Puede solicitar a un juez las medidas de seguridad adecuadas

URGENCIA MANIFIESTA

Juez se constituirá en el lugar y si comprobare la existencia de grave riesgo urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente podrá hacer cesar el peligro

URGENCIA NO MANIFIESTA

Si la urgencia no fuere manifiesta requerirá la sumaria información que permitiere verificar la procedencia del pedido

citación de partes
y
designación de perito

Las resoluciones serán inapelables
sanciones conminatorias

ACORDADA 3/2015

- Denuncia de la identificación electrónica judicial
- Ingreso de copias digitales
- Eximición de presentar originales en papel
- Notificaciones electrónicas para todas las causas
- Libro electrónico de asistencia

- **ÚNICO SISTEMA. OBLIGATORIO Y EXCLUSIVO**

- Notificaciones que deban diligenciarse en el domicilio real. Notificación de los traslados de demanda y reconvención

- **OBLIGATORIEDAD DEL INGRESO DE COPIAS DIGITALES**

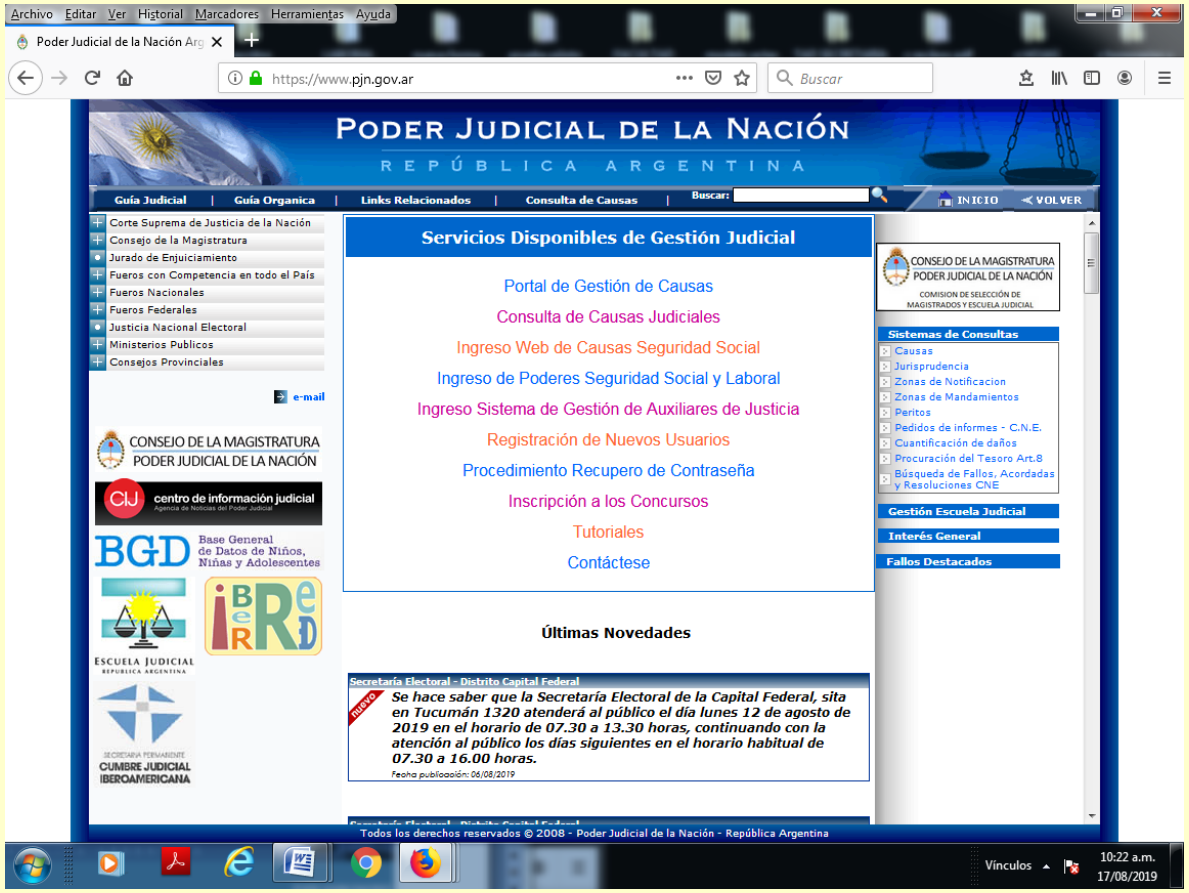
- **DENTRO DE LAS 24HS. DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO EN SOPORTE PAPEL.**

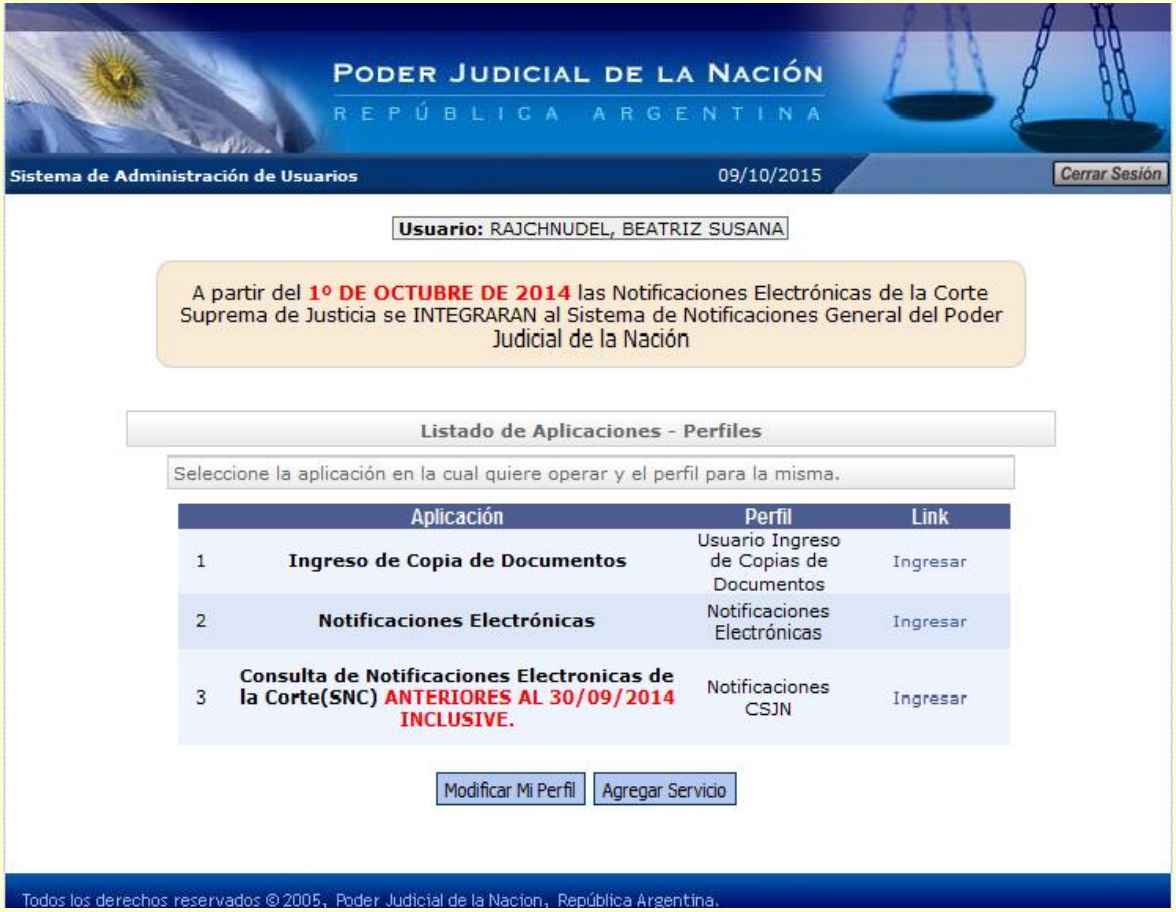
- El ingreso oportuno de las copias digitales ***eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber***

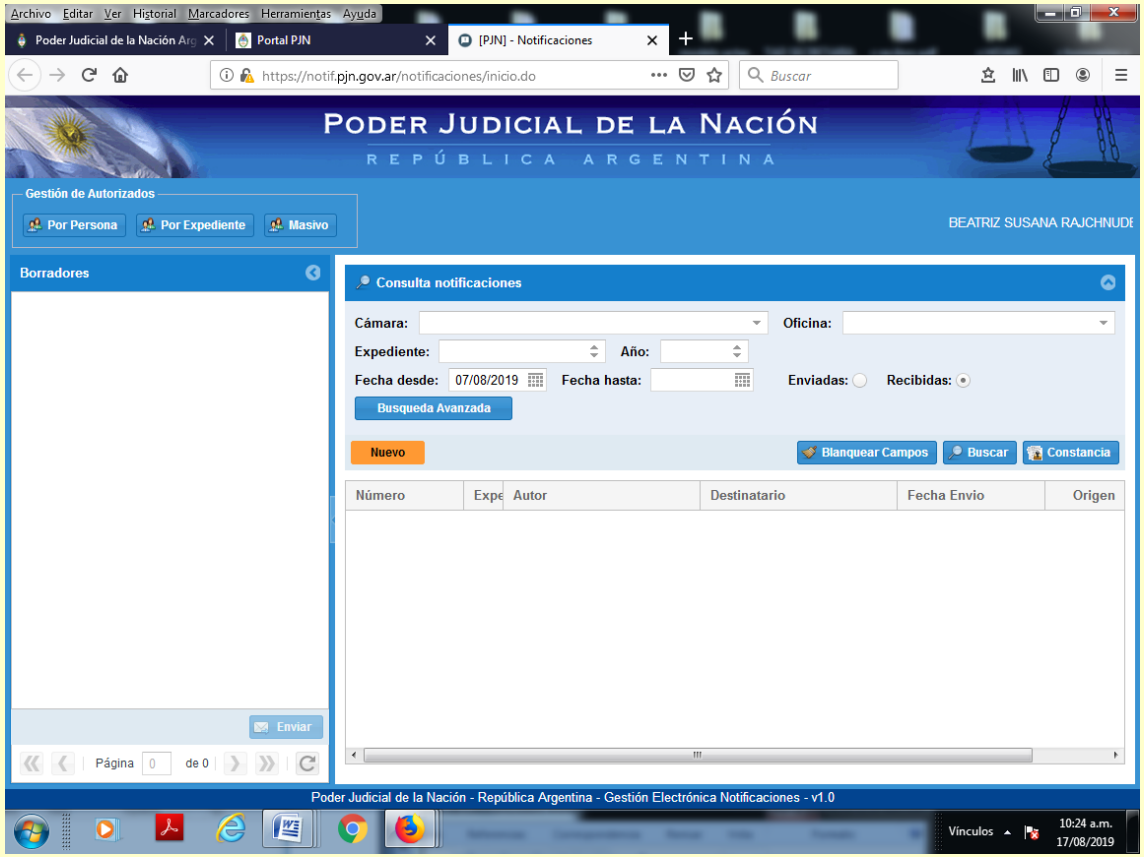
- - La vigencia de la aplicación del Sistema de Notificación Electrónica a todos los procesos en trámite, cualquiera haya sido su fecha de inicio, **de modo que ese sistema de notificación será, a partir de esa fecha, obligatorio y exclusivo.**

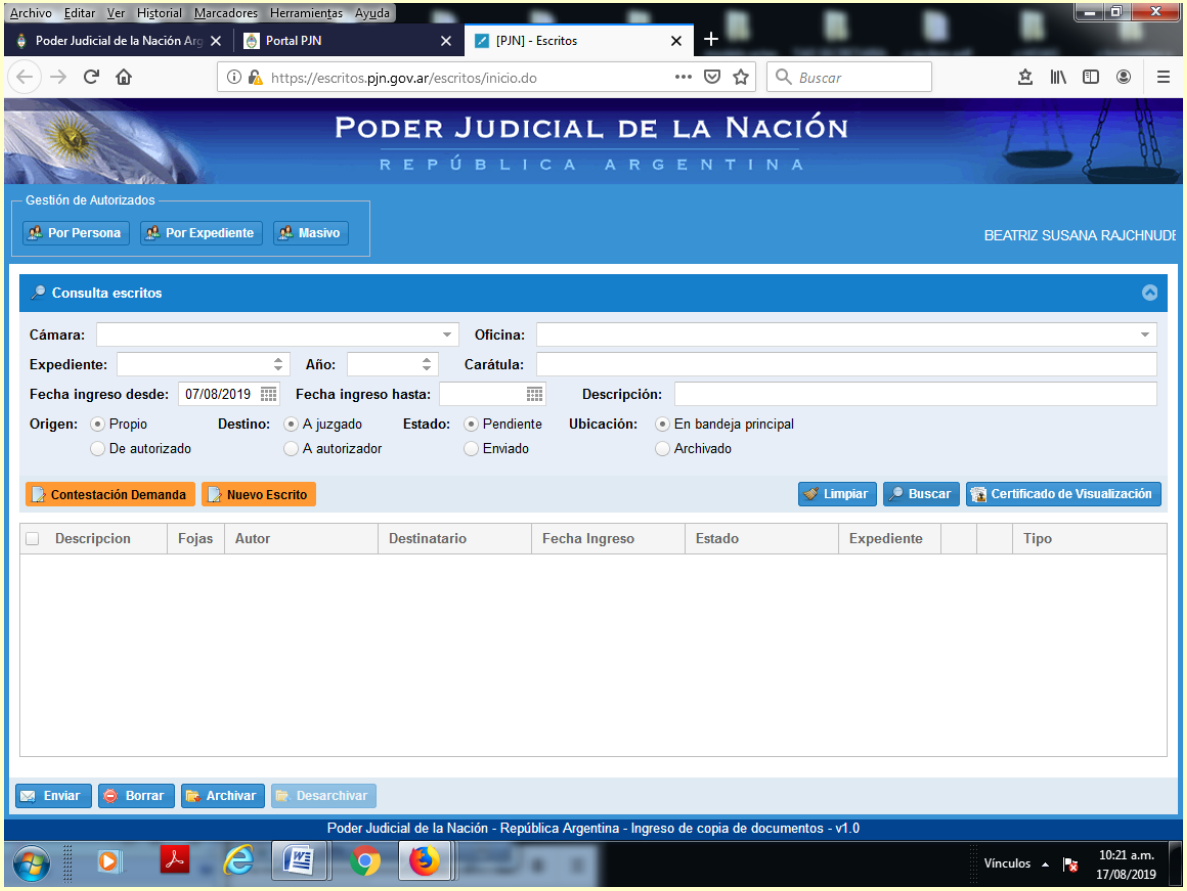
- - La obligación de denunciar Identificación Electrónica Judicial o Domicilio Electrónico, entendiendo por tal su CUIL/CUIT, a partir del 01/05/15 para todos los operadores judiciales que tomen intervención en los procesos judiciales deben denunciar su Identificación Electrónica Judicial (IEJ), a los fines de quedar habilitado para utilizar los servicios de notificaciones electrónicas, ingreso de copias digitales, consulta Web y los que a futuro se habiliten.

- - La obligatoriedad de ingresar copias digitales establecido por la Acordada 11/2014, se aplicará a todos los actos procesales de los expedientes en trámite, como así también a todo expediente cuyo trámite se reabra o inicie y respecto de todos los actos procesales, e importará una declaración jurada en cuanto a su autenticidad en relación a los profesionales que las presenten, sin perjuicio de la exención del Art. 121 CPCCN. A partir del 01/05/15 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24hs. de presentación del escrito en soporte papel.


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Poder Judicial de la Nación Arg
https://www.pjn.gov.ar
Buscar
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA
Guía Judicial | Guía Organica | Links Relacionados | Consulta de Causas | Buscar:
INICIO VOLVER
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Consejo de la Magistratura
Jurado de Enjuiciamiento
Fueros con Competencia en todo el País
Fueros Nacionales
Fueros Federales
Justicia Nacional Electoral
Ministerios Publicos
Consejos Provinciales
e-mail
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
centro de información judicial
BGD Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes
ESCUELA JUDICIAL
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Servicios Disponibles de Gestión Judicial
Portal de Gestión de Causas
Consulta de Causas Judiciales
Ingreso Web de Causas Seguridad Social
Ingreso de Poderes Seguridad Social y Laboral
Ingreso Sistema de Gestión de Auxiliares de Justicia
Registración de Nuevos Usuarios
Procedimiento Recupero de Contraseña
Inscripción a los Concursos
Tutoriales
Contáctese
Últimas Novedades
Secretaría Electoral - Distrito Capital Federal
NUEVA
Se hace saber que la Secretaría Electoral de la Capital Federal, sita en Tucumán 1320 atenderá al público el día lunes 12 de agosto de 2019 en el horario de 07.30 a 13.30 horas, continuando con la atención al público los días siguientes en el horario habitual de 07.30 a 16.00 horas.
Fecha publicación: 06/08/2019
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
COMISION DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL
Sistemas de Consultas
Causas
Jurisprudencia
Zonas de Notificacion
Zonas de Mandamientos
Peritos
Pedidos de informes - C.N.E.
Cuantificación de daños
Procuración del Tesoro Art.8
Búsqueda de Fallos, Acordadas y Resoluciones CNE
Gestión Escuela Judicial
Interés General
Fallos Destacados
Todos los derechos reservados © 2008 - Poder Judicial de la Nación - República Argentina
Vínculos
10:22 a.m.
17/08/2019


PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA
Sistema de Administración de Usuarios
09/10/2015
Cerrar Sesión
Usuario: RAJCHNUDEL, BEATRIZ SUSANA
A partir del 1º DE OCTUBRE DE 2014 las Notificaciones Electrónicas de la Corte Suprema de Justicia se INTEGRARAN al Sistema de Notificaciones General del Poder Judicial de la Nación
Listado de Aplicaciones - Perfiles
Seleccione la aplicación en la cual quiere operar y el perfil para la misma.
Aplicación
Perfil
Link
1
Ingreso de Copia de Documentos
Usuario Ingreso de Copias de Documentos
Ingresar
2
Notificaciones Electrónicas
Notificaciones Electrónicas
Ingresar
3
Consulta de Notificaciones Electronicas de la Corte(SNC) ANTERIORES AL 30/09/2014 INCLUSIVE.
Notificaciones CSJN
Ingresar
Modificar Mi Perfil
Agregar Servicio
Todos los derechos reservados © 2005, Poder Judicial de la Nacion, República Argentina.


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Poder Judicial de la Nación Arg
Portal PJN
[PJN] - Notificaciones
https://notif.pjn.gov.ar/notificaciones/inicio.do
Buscar
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA
Gestión de Autorizados
Por Persona
Por Expediente
Masivo
BEATRIZ SUSANA RAJCHNUDE
Borradores
Consulta notificaciones
Cámara:
Oficina:
Expediente:
Año:
Fecha desde: 07/08/2019
Fecha hasta:
Enviadas:
Recibidas:
Busqueda Avanzada
Nuevo
Blanquear Campos
Buscar
Constancia
Número
Expe
Autor
Destinatario
Fecha Envio
Origen
Enviar
Página 0 de 0
Poder Judicial de la Nación - República Argentina - Gestión Electrónica Notificaciones - v1.0
Vínculos
10:24 a.m.
17/08/2019


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Poder Judicial de la Nación Arg
Portal PJN
[PJN] - Escritos
https://escritos.pjn.gov.ar/escritos/inicio.do
Buscar
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA
Gestión de Autorizados
Por Persona
Por Expediente
Masivo
BEATRIZ SUSANA RAJCHNUDE
Consulta escritos
Cámara:
Oficina:
Expediente:
Año:
Carátula:
Fecha ingreso desde: 07/08/2019
Fecha ingreso hasta:
Descripción:
Origen: Propio De autorizado
Destino: A juzgado A autorizador
Estado: Pendiente Enviado
Ubicación: En bandeja principal Archivado
Contestación Demanda
Nuevo Escrito
Limpiar
Buscar
Certificado de Visualización
Descripcion
Fojas
Autor
Destinatario
Fecha Ingreso
Estado
Expediente
Tipo
Enviar
Borrar
Archivar
Desarchivar
Poder Judicial de la Nación - República Argentina - Ingreso de copia de documentos - v1.0
Vínculos
10:21 a.m.
17/08/2019

FIN

